



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

נציגות הבית המשותף מרח' משפחת מלבסקי 11, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד גיא קונפורטי ואח'
רח' ויצמן 47, כפר סבא

תובעת

נגד

קרן פז חברה לבנין בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד גל נהיר שפר / עו"ד כנפו נדב
רח' הפרסה 3, עפולה

נתבעת

פסק דין

תביעה כספית בסך של 300,729 ש"ח שהגישה נציגות הבית המשותף נגד הנתבעת - חברה קבלנית שבנתה את הבית המשותף ובעת הרלוונטית היתה בעלת מספר דירות בבית, לתשלום חלקה בהוצאות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף של הבית.

רקע ותמצית טענות הצדדים

1. עסקינן בבניין ברחוב משפחת מלבסקי 11, בשכונת עיר ימים בנתניה, הידוע כחלקה 6 בגוש 9043 (להלן: "**הבית**"). הבית בן 11 קומות ומכיל 65 דירות בסך הכול. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ואולם אין מחלוקת בין הצדדים כי הוא כשיר להירשם ככזה.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנתבעת**" או "**הנציגות**"). הנתבעת, קרן פז חברה לבנין בע"מ, היא חברה קבלנית מקבוצת "חנן מור" העוסקת בייזום ובנייה (להלן: "**הנתבעת**"). הנתבעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית ומכרה את דירותיו ובתקופה הרלוונטית לתביעה היתה בעלים של מספר דירות בבית.
3. **בכתב התביעה** נטען כי, חרף הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") הנתבעת מסרבת לשלם את חלקה בהוצאות להחזקה וניהול הרכוש המשותף של הבית בגין הדירות שבבעלותה שטרם נמכרו או נמסרו לרוכשים (להלן: "**הוצאות החזקה וניהול**"), מהמועד שבו החל אכלוס הבית לאחר שנתקבל טופס 4 בחודש מאי 2015 עד למועד הגשת התביעה בחודש ספטמבר 2020 (להלן: "**תקופת התביעה**"). לטענת הנתבעת בתקופת התביעה היו בבעלות הנתבעת 8 דירות, מתוכן: שלוש דירות רגילות בנות ארבעה או חמישה חדרים שמספרן 2, 3, ו- 57 (להלן: "**הדירות הרגילות**"), ודירות מיוחדות הכוללות ארבע דירות מיני פנטהאוז שמספרן 61,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

62, 63, 64 ודירת פנטהאוז אחת שמספרה 65 (להלן: "**דירות הפנטהאוז**"). החוב המצטבר ביחס לדירות אלו גם יחד עמד, נכון למועד הגשת התביעה, על הסך של 300,729 ש"ח (לאחר ניכוי תשלומים חלקיים ששילמה הנתבעת בתקופת התביעה). התובעת הוסיפה וציינה כי נכון לעת הגשת התביעה, הנתבעת עדיין מחזיקה בשתי דירות שמספרן 65 ו-61 וכי דירות אלו טרם נמכרו או נמסרו לרוכשים. בהתאם, התבקש לחייבה בתשלום הוצאות החזקה וניהול חודשיים בסך של 1,100 ש"ח לדירה 61 ו-1,250 ש"ח לדירה 65, וזאת עד שתימסרנה דירות אלה לרוכשים.

4. התובעת טענה כי, סכום החוב כולל בתוכו את הוצאות ההחזקה והניהול החודשיים השוטפים והוא חושב על בסיס שטחי הדירות ביחס לשטח כלל הדירות בבית ובהתאם לתקציב השנתי של הבניין. עוד צוין כי, בהתאם להחלטת אסיפת הדיירים שנתקבלה בשנת 2016 על הנתבעת לשלם תשלום חד פעמי בסך של 400 ש"ח לכל דירה, עבור תקציב לרכישות מיוחדות, ובהתאם להחלטת אסיפת דיירים שהתקבלה בשנת 2017 על הנתבעת לשלם תשלום חד-פעמי נוסף בסך של 1,100 ש"ח לכל דירה עבור גביה מיוחדת לצורך השלמת ציוד כיבוי אש, רישות מצלמות בשטחים משותפים ותחזוקה. יצוין כי בכתב התביעה התבקש צו עשה המורה לנתבעת להסיר שילוט פרסום אותו הציבה בבית ואולם במהלך בירורה של התביעה הוסר השילוט ועל כן התייתר הצורך במתן סעד כזה (ר' סעיף 70 לסיכומי הנציגות).

5. עוד יצוין כי קודם להגשת תביעה זו, הגישה הנציגות תביעה כספית נגד הנתבעת לתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף בתיק שמספרו 157/18 (תביעה על סך של 312,600 ש"ח), לתקופה שבין 2015 (בחלק) ל-2018 (בחלק) ובגין דירות הפנטהאוז בלבד (להלן: "**התביעה הראשונה**"). התביעה הראשונה נמחקה מחמת חוסר מעש ביום 17.3.2019 לאחר שהנציגות לא עמדה במועדים שנקבעו בתיק על רקע קיומו של מו"מ בין הצדדים. ביום 8.5.2019 נדחתה בקשת הנציגות להחייאת התביעה הראשונה.

6. התנהלות הצדדים בתביעה הראשונה, לרבות המסמכים שהוגשו מטעמם, ההחלטות שניתנו, ומשמעותם המשפטית של כל אלו - ידונו בהמשך.

7. **בכתב ההגנה** טענה הנתבעת כי יש להורות על דחיית התביעה נוכח ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים במסגרת התביעה הראשונה. כרקע לכך נטען כי, טופס האכלוס לבית שניתן בחודש מאי 2015 היה מותנה והחריג ממנו את דירות הפנטהאוז, במובן זה, שהוא נכנס לתוקפו ביחס לדירות הפנטהאוז רק ביום 24.4.2018 עת חוברו הדירות לחשמל. לפיכך ובניגוד לנטען, אין לנתבעת כל חובה לשאת בתשלומי הוצאות החזקה וניהול לפני חודש אפריל 2018 בטרם ניתן היה לאכלס את דירות הפנטהאוז. עוד נטען כי, בהתאם להוראות הסכמי המכר הפרטניים שנכרתו בין הנתבעת לרוכשי הדירות בבית, הוסכם כי שיעור ההשתתפות של הנתבעת בהוצאות החזקה וניהול בגין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירות שלא נמכרו או לא נמסרו לרוכשים יהיה בשיעור מופחת של 50% בלבד. על רקע זאת נטען כי, הנציגות והנתבעת הגיעו למתווה מוסכם ומחייב במסגרת התביעה הראשונה שבגדרו תישא הנתבעת בתשלום של 50% הוצאות החזקה וניהול וזאת החל מחודש אפריל 2018 ובכפוף לכך שייערך תחשיב מתוקן של השטחים החייבים בתשלום והמצאת אישור חברת החשמל לחיבור דירות הפנטהאוז. לטענת הנתבעת, מתווה מוסכם זה, הגם שלא ניתן לו תוקף פורמאלי של פסק דין במסגרת התביעה הראשונה, מחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, והנציגות אינה רשאית לסגת ממנו. בהקשר זה נטען כי, תביעת הנציגות שלא על פי המתווה המוסכם שלעיל נגועה בחוסר סמכות, שכן הנציגות הוסמכה להגיש תביעה רק בגין הפרת המתווה המוסכם המיוחסת לנתבעת (ומוכחשת על ידה). הנתבעת הוסיפה וטענה כי דין התביעה להידחות מחמת מניעות או השתק גם לאור הסכם פשרה בין הצדדים שנחתם בשנת 2017 (להלן: "**הסכם 2017**"). במסגרת הסכם 2017, הוסדרו באופן סופי מחלוקות שנפלו בין הצדדים בעניין בניית דירות הפנטהאוז, שכללו בין היתר, תשלום כספים רבים מהנתבעת לתובעת, וזאת על בסיס ההנחה כי לנציגות לא תהיינה תביעות או דרישות נוספות מהנתבעת, לרבות לעניין הוצאות החזקה וניהול.

8. לגופו של עניין, טענה הנתבעת כי אף אם תידחה טענתה שהצדדים הגיעו להסכם מחייב, אין מקום לחייבה בהוצאות החזקה וניהול, שכן, כאמור, בטופס 4 שניתן לבית בחודש אפריל 2015, הוחרגו במפורש דירות הפנטהאוז, ובנייתם של דירות הפנטהאוז (למעט דירה 65), הסתיימה רק בחודש אפריל 2018, משכך ועד למועד שבו היו דירות הפנטהאוז ראויות לאכלוס, היו לנתבעת, למעשה, זכויות בנייה לא ממומשות, וממילא טרם התגבשה חובתה לתשלום הוצאות החזקה וניהול בגינן.

9. הנתבעת הוסיפה וטענה כי אין עליה כל חובה לשלם 100% מדמי הניהול אלא 50% בלבד וזאת בהתאם להסכמי המכר שנכרתו עם רוכשי הדירות. בהתאם לתחשיב שאותו ערכה הנתבעת על בסיס העקרונות שלעיל (אכלוס דירות הפנטהאוז באפריל 2018 ותשלום שיעור מופחת של הוצאות החזקה וניהול) שילמה הנתבעת שיעור מלא של 100% הוצאות החזקה וניהול עבור הדירות הרגילות בעוד היה עליה לשלם רק 50% מהן. אשר לדירות הפנטהאוז נטען כי, גם ביחס אליהם (למעט דירה 65) שילמה הנתבעת הוצאות החזקה וניהול ביתר, שכן על פי התחשיב שאותו הציגה, היה עליה לשלם סך של 25,042 ש"ח ובפועל שילמה הנתבעת לנציגות סך של 29,125 ש"ח. הנתבעת טענה כי מכל סכום שייפסק לטובת הנציגות, אם ייפסק, יש לקזז את הסכומים ששילמה לנציגות בהתאם להסכם 2017, ודמי ניהול נוספים ששולמו ביתר, לשיטתה, העומדים על סך כולל של 249,431 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. כן נטען לדחיית התביעה מחמת הגשתה בשיהוי ניכר, בחוסר תום לב, ותוך שימוש לרעה בהליכים משפטיים. יוער כי הנתבעת העלתה טענות הגנה לעניין הסרת שילוט הפרסום שהוצב על ידי בבית, אולם הצורך להזכירן התייטר, כאמור, לנוכח הסרת השילוט.

מהלך הדיון ועיקרי הסיכומים

11. ביום 15.2.2021 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין, אסתי שחל, שדנה קודם לכן בתיק, במסגרתה נרשמה הסכמת הצדדים לפנות להליך של גישור. בהמשך, ניתנה החלטה על מינוי כב' המפקחת הבכירה (בדימוס) עו"ד מירה אריאלי, כמגשרת בין הצדדים.

12. בהודעת עדכון שהגישה התובעת ביום 28.6.2021 נמסר כי הליך הגישור לא צלח ולפיכך התבקשה המפקחת לקבוע את הדיון בפניה למועד מוקדם. בהחלטה מיום 4.7.2021 הורתה המפקחת מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית וקבעה מועד לשמיעת ראיות.

13. הצדדים הגישו תצהיר עדות ראשית. מטעם התובעת הוגש תצהיר עדותה של גב' מלי שחף, יושבת ראש נציגות הבית המשותף ומר אריק קטן שהיה חבר הנציגות בשנת 2017. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר עדותו של מר איתן שור סמנכ"ל הנתבעת והיועץ המשפטי שלה.

14. ביום 19.12.2021 התקיימה ישיבה לשמיעת הראיות בתיק, במסגרתה נחקרו העדים מטעם התובעת ומטעם הנתבעת. בסיום ישיבת הראיות ניתן צו לסיכומים (פרוטוקול דיון ההוכחות מיום זה ייקרא להלן: "הפרוטוקול"). התובעת הגישה סיכומים מטעמה, ולאחריהם הוגש כתב סיכומים מטעם הנתבעת. להלן יוצגו עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם.

15. **לטענת התובעת בסיכומיה**, ביום 16.4.2015, ניתן לבית המשותף טופס 4 והחל מחודש מאי 2015 הבית ראוי למגורים, כל מתקניו פעלו והחל אכלוס היחידות בו. במועד זה, בנייתו של הבניין הושלמה בהתאם להיתר הבניה, לרבות דירות הפנטהאוז, ובניגוד לנטען אין מדובר בזכויות בנייה, כפי הנטען בגרסתה הראשונה של הנתבעת, או בבניית מעטפת (ללא בינוי פנים), כנטען בגרסתה המאוחרת של הנתבעת אלא בדירות לכל דבר ועניין, שעליהן לשאת בהוצאות החזקה וניהול כמו כל דירה אחרת בבניין. לטענת התובעת, אין בתנאי הקיים בטופס 4, המחריג את דירות הפנטהאוז, כדי להעיד על אי השלמת הבניה ולהשפיע על חיוב הנתבעת בתשלום הוצאות החזקה וניהול, שכן מדובר רק בתנאי לחיבור דירות הפנטהאוז לרשת החשמל. לראיה, בדיקת מתקן החשמל שנערכה ביום 24.4.2018, היא בדיקה על פי חוק החשמל ולא על פי חוקי התכנון והבניה, מה עוד, שלאחר קבלת טופס 4 חיבור דירות הפנטהאוז ללוחות החשמל ואישור יועץ בטיחות לחיבור הן פעולות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתונות לשליטתה המלאה של הנתבעת והיא יכולה לעשות כן בכל מועד בו היא חפצה, ללא קשר לטופס 4.

16. לטענת התובעת דיווחים "מזמן אמת" אותם הציגה הנתבעת מחזקים את גרסתה לגבי מועד סיום הבניה בפועל של הבית. זאת שכן הנתבעת, בהיותה תאגיד החייב בחובות דיווח לבורסה לניירות ערך, דיווחה לבורסה על סיום העבודות בפועל בבית ברבעון השני של שנת 2015, וממצגת משקיעים שפרסמה הנתבעת בחודש יוני 2016, נמסר כי הפרויקט להקמת הבית – הסתיים. לטענת התובעת, הנתבעת כשלה מלהוכיח את גרסתה לגבי המועד לסיום הבניה, הן לנוכח התפתחות גרסתה ביחס למצב הדירות ("זכויות בניה בלתי ממומשות" ובהמשך: "מעטפת"), הן לנוכח עדותו של העד שור מטעמה לעניין שיעור ההשלמה בפרויקט, הנסמכת על מסמך מיום 31.12.2016 (נספח 3 לתצהיר שור) שבו צוין כי בכוונת הנתבעת לבצע עבודות השבחה בדירות הפנטהאוז, עבודות השבחה אינן זכויות בניה או מעטפת, והן לנוכח העובדה כי בידיה של הנתבעת, כמי שיזמה והקימה את הבנין כל הראיות הדרושות להוכחת סיום הבניה בפועל.

17. התובעת הפנתה בסיכומיה לפסק דין התומך בעמדתה שלפיו הנתבעת חייבת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה והניהול החל במועד אכלוס הבית גם בנסיבות שבהן הדירות בנויות במתכונת של "מעטפת" (המפקח על המקרקעין (פ"ת) 486/20 נתון ניהול ב.ס.ר 4 בע"מ נגד אי. בי. ש.ד. ניהול נכסים בע"מ, נבו 23.2.2020). לעניין השיעור המופחת של הוצאות החזקה וניהול נטען כי הנתבעת שילמה בפועל 100% מהוצאות החזקה וניהול עבור הדירות הרגילות ולכן יש לראות בכך הסכמה מכוח התנהגות הגוברת על האמור בחוזי המכר.

18. אשר לטענות הנתבעת כי קיים מתווה מוסכם מחייב שהושג בתביעה הראשונה, נטען כי התנהגותה של הנתבעת מלמדת כי לא היה כל הסכם כזה. זאת שכן, ראשית, הנתבעת עצמה לא פעלה בהתאם להסכם המחייב, לשיטתה, ולא שילמה לתובעת את הסך של 3,900 ש"ח - הוא סכום החוב המוסכם, לגישתה, שנית, הנתבעת התנגדה לבקשת התובעת להחייאת התביעה הראשונה ועמדה על מחיקתה, אם אכן היה הסכם תקף ומחייב, הרי שהנתבעת היתה טוענת שבין הצדדים יש הסכמות מחייבות ולא עומדת על מחיקת התביעה הראשונה.

19. נטען כי הסכם הפשרה משנת 2017 התייחס לרישוי הבניה והשלמת בניית דירות הפנטהאוז, אך הוא איננו מלמד כי התובעת ויתרה על טענותיה ביחס להוצאות החזקה וניהול בגין הדירות שבבעלותה וטרם נמסרו או נרכשו. אשר לטענת השיהוי בהגשת התביעה, נטען שאין בה כל ממש, שכן, מקורו בכך שהתובעת ניסתה להגיע לפשרה עם הנתבעת מחוץ לכתלי בית המשפט ולייתר את הצורך בהכרעה שיפוטית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/276/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. **לטענת הנתבעת בסיכומיה**, התובעת אינה הנציגות החוקית הכשרה להגיש את התביעה, בהעדר פרוטוקול אסיפת הדיירים בה מונתה הנציגות ולאור תשובות העדה גב' שחף בחקירתה הנגדית. עוד טענה הנתבעת כי במסגרת התביעה הראשונה הושגו הסכמות מחייבות בין הצדדים, לפיהן, הנתבעת תשלם 50% מהוצאות החזקה וניהול עבור דירות הפנטהאוז, וזאת החל ביום 24.4.2018 ועד למועד מסירתן, ולא ממועד האכלוס, הסכמות אלו נסמכו על כתב טענות שהוגש מטעם התובעת בתביעה הראשונה (נספח 11 לתצהיר שור) שכלל סכום חוב מעודכן בהתאם למתווה לעיל, שהתובעת מנועה מלחזור ממנו מכוח דיני ההשתק, על החלטת המפקחת מיום 8.5.2019 במסגרתה התאפשרה הגשת תביעה חדשה רק בהתאם לסכום החוב "המעודכן", על הוראות הסכמי המכר הכוללות הוראות בדבר שיעור מופחת של תשלום הוצאות החזקה וניהול, ועל החלטה מפרוטוקול אסיפת הדיירים המסייגת את התביעה נגד הנתבעת לתשלום שיעור של 50% מהוצאות החזקה והניהול החל ביום 24.4.2018, החלטה שאין כל ראייה כי בוטלה או שונתה. עוד נטען כי מכוח דיני ההשתק, התובעת מנועה מלתבוע הוצאות החזקה וניהול עבור הדירות הרגילות, שכן, אין חולק שהתביעה הראשונה שהוגשה לא כללה את הדירות הרגילות.

21. הנתבעת הוסיפה וטענה כי יש לדחות את התביעה מכוח הסכם הפרשה שנחתם בשנת 2017 (הסכם 2017), שלפיו סולקו כל טענות ודרישות התובעת גם בכל הנוגע לדרישת תשלום דמי החזקה וניהול בגין דירות הפנטהאוז. הנתבעת הוסיפה והפנתה לסעיף 9 לתצהירו של מר קטן לפיו במועד החתימה על הסכם 2017 : **"...שילמה הנתבעת את מלוא דמי הניהול בגין הדירות שהיו בבעלותה באותה עת ולא הייתה כל מחלוקת לעניין אי תשלום דמי ניהול"**. לשיטת הנתבעת האמור בתצהיר זה מפריק את טענות התובעת לפיהן היה עליה לשלם הוצאות החזקה וניהול בגין דירות הפנטהאוז החל משנת 2015, בשים לב לכך שלשיטתה, אין חולק כי עד לשנת 2017 שילמה הנתבעת את מלוא הוצאות החזקה והניהול בגין הדירות הרגילות.

22. לחלופין, טענה הנתבעת כי גם אם טענותיה להשתק או מניעות יידחו, אזי, לכל היותר, ניתן לחייבה בתשלום של 50% מהוצאות החזקה והניהול בלבד, בהתאם להוראות הסכמי המכר. הנתבעת ציינה שיש לדחות את טענות התובעת בדבר תשלום בפועל של 100% מהוצאות החזקה וניהול הגובר, לשיטתה, על האמור בחוזי המכר, משלושה טעמים: הראשון, טענה זו אינה נכונה עובדתית, שכן הסכום ששולם בגין הדירות הרגילות הוא לשנים 2015 ו-2016 ולא עבור שנת 2016 לבדה; הטעם השני הוא שעל פי הוראות חוזי המכר אין כל תוקף לשינוי תנאי החוזים מכוח התנהגות אלא רק לשינוי מפורש ובכתב, ולדידה, לא הוצג כל שינוי כתוב ומפורש העונה על הוראה זו; השלישי, התובעת עצמה טענה מפורשות בתביעה הראשונה, כי לנתבעת חובה לשלם 50% מהוצאות החזקה וניהול בהתאם לחוזי המכר, וזאת ללא אזכור לשינוי ב"התנהגות" של תנאיו של החוזה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. הנתבעת הוסיפה וציינה כי בשנת 2019 התקבלה החלטה של אסיפת הדיירים שלפיה המועד שממנו יש לשלם הוצאות החזקה וניהול עבור דירות הפנטהאוז הוא מיום 24.4.2018, משכך יש לדחות את כל טענות התובעת בדבר חיוב הנתבעת החל מחודש מאי 2015, וממילא התובעת לא עמדה בנטל להוכיח כי הדירות היו ראויות למגורים בשנת 2015, בשים לב לכך שמר קטן אישר בעדותו כי לא בוצעו שינויים פנימיים בדירות הפנטהאוז.

24. לאור מינויה לשיפוט של כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע. כעת נותר אפוא להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

25. השאלות העיקריות שיש להכריע בהן בתביעה זו הן אלו: האחת, האם הוכחו הסכמות מחייבות בין הצדדים המשתיקות את התובעת ומונעות ממנה מלטעון כי המועד שבו השתכללה חובת הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות ההחזקה וניהול של דירות הפנטהאוז, קודם לחודש אפריל 2018, וכי גובה התשלום בגין דירות אלו הוא בשיעור מלא ולא בשיעור מופחת, במסגרת זו תיבחן השאלה האם הסכם 2017 כפי שהוגדר על ידי לעיל חוסם את התובעת מפני הגשת התביעה. השניה, וככל שיימצא כי אין הסכמות מחייבות, מהו המועד שממנו השתכללה חובת הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות ההחזקה וניהול, ומה גובה הוצאות ההחזקה וניהול, הן ביחס לדירות הרגילות והן ביחס לדירות הפנטהאוז. ממילא, תשובה חיובית לשאלה הראשונה תיתר את הצורך בדיון בשאלות הנוספות.

26. אולם, טרם אדרש לשאלות אלו, אבחן תחילה את טענתה המקדמית של הנתבעת בסיכומיה שלפיה "אין תובעת", מאחר שבהעדר מסמכים המעידים על בחירת הנציגות כדון, לא הוכח כי התובעת היא נציגות הכשרה לתבוע את הנתבעת.

חוקיות הנציגות וסמכותה להגיש את התביעה

27. לעניין ההשגות של הנתבעת באשר לחוקיות הנציגות להגיש תביעה נגדה, עלי לציין כי על הטוען לאי חוקיות הנציגות הנטל להוכיח כי קיימת נציגות אחרת.

28. פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית עלידי מי מבעלי הדירות בבית, לרבות הגשת תביעה נגד מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לרכוש המשותף או להחזקתו [סעיף 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו (2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו) 27.6.2017];



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 253/22 **נציגות הבית המשותף מרחוב מיכל לייב כץ 68 פ"ת**
נ' קסטוריאנו מזל, בפסקה 39 (נבו 29.12.2022).

29. וכן, כפי שנקבע לא אחת בפסיקה, חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כפועל יוצא מכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת אשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (תשלום מסי וועד בית) והיא פועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) (ר' עש"א (מחוזי חי') - 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1**, חדרה (נבו, 28.04.2019); המפקח על המקרקעין (ירושלים) 408/19 **נציגות הבית המשותף נ' משה פרץ** (נבו 20.04.2021); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 145/17 **ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת**, בפסקה 59 (נבו 5.9.2021).

30. במקרה דנן, הנתבעת לא הוכיחה קיומה של נציגות אחרת, בעוד מנגד התובעת הציגה פרוטוקול מאסיפת הדיירים שנערכה ביום 18.2.2020 (ר' נספח א' לכתב התביעה), שממנו עולה כי באסיפה זו הוסמכה הנציגות להגיש תביעה נגד הנתבעת, וגבי' שחף העידה מטעמה של התובעת בדיון ההוכחות כיושבת ראש ועד הבית. מסמך זה לא זו בלבד שלא נסתר, אלא שהנתבעת ביקשה להיבנות מהאמור בו להגנתה, משכך וככל שהנתבעת טוענת כי הנציגות שהוסמכה באסיפת הדיירים מחודש פברואר 2020 לתבוע את הנתבעת איננה אותה הנציגות שהגישה בפועל את התביעה נגדה, הרי שלכך לא הובאה כל ראיה.

31. על כן, שוכנעתי כי התביעה הוגשה כראוי על ידי הנציגות החוקית.

האם בין התובעת לנתבעת נחתם הסכם מחייב לפיו על הנתבעת לשלם מחצית מהוצאות החזקה וניהול עבור דירות הפנטהאוז וזאת רק החל מחודש אפריל 2018?

32. כאמור לעיל, לטענת הנתבעת, יש להורות על דחיית התביעה דנן, מאחר שבתביעה הראשונה הגיעו הצדדים להסכמות מחייבות, שלפיהן, על הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 50% מהוצאות החזקה וניהול עבור דירות הפנטהאוז וזאת החל מחודש אפריל 2018, ומשכך, מושתקת התובעת מלתבוע את הוצאות החזקה וניהול עבור התקופה שבו ניתן לבית טופס 4 (מאי 2015) ובשיעור מלא, כפי שהיא תובעת עתה. את טענתה זו, מבססת הנתבעת בעיקר על תגובה שהוגשה לתיק מטעם התובעת בתביעה הראשונה ביום 1.5.2019.

33. לאחר שעיינתי בחומר שהוגש לתיק, מצאתי לדחות טענה זו, שכן לא שוכנעתי כי אכן הצדדים הגיעו להסכם פשרה מחייב, כפי שטוענת הנתבעת. הרי הסכם פשרה - אין, ומהחומר שהוצג עולה כי, לכל היותר, בין הצדדים התקיים מו"מ לפשרה, ואני נכון להניח שאף גובש ביניהם מתווה ביניים עקרוני שעל בסיסו אפשר יהיה לפתור את המחלוקת הכספית, כעולה מתגובת התובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתיק המפקח מיום 1.5.2019, אך הבנות עקרוניות אלו בתביעה הראשונה לא הבשילו לכדי הסכם מחייב, סופי ותקף.

34. כפי הנראה, הטעם העיקרי לכך הוא שבעוד התובעת סברה כי בהתאם למתווה העקרוני הנ"ל, שיעור חוב מסי הועד המיוחס לנתבעת נע בטווח שבין 46,800 ש"ח ל-93,600 ש"ח, הנתבעת, מצדה, סברה על בסיס אותן הבנות בדיוק, שחובה עומד על סך של 3,900 ש"ח בלבד. בנסיבות אלו, ולנוכח הפערים העצומים בין עמדות הצדדים ביחס לגובה החוב, לא נחתם בסופו של דבר הסכם פשרה, ממילא גם לא ניתן לו תוקף של פסק דין, ולפיכך, בהעדר מסוימות וגמירות דעת מלאה ביחס לפרטי הקריטיים ביותר של ההסכם, מדובר, בהגדרה, במצב שבו הצדדים מצויים במשא ומתן, כך שכל אחד מהצדדים יכול היה לחזור בו (בכפוף לעקרון תום הלב) כל עוד לא נחתם ביניהם הסכם פשרה.

35. נוסף לכך, בחינת התנהגות הצדדים **לאחר** שהוגשה התגובה הנ"ל מצד התובעת, בחודש מאי 2019, וטרם הגשת התביעה הנוכחית בחודש נובמבר 2020, מעלה כי, גם הנתבעת עצמה לא ראתה בהבנות העקרוניות משום הסכם פשרה תקף ומחייב לכל דבר ועניין, שכן, אם אכן ובאמת היתה סבורה כך הנתבעת, הרי שהיתה פועלת לפיו, ומציגה לכך או אסמכתאות בכתב ו"מזמן אמת" כי כך היא רואה את הדברים, או לחלופין מעבירה לתובעת את סכום תשלום החוב המוסכם, לשיטתה. אלא שלא הוצגה ראיה המלמדת על כך שהנתבעת ראתה עצמה כמי שמחויבת להסכם פשרה מחייב, הסתמכה עליו ושינתה את מצבה לרעה לפיו, וודאי שלא הוצגה ראיה המעידה על העברת סכום חוב המוסכם, לכאורה, לתובעת, זאת כפי הנראה מן הטעם הפשוט כי סכום החוב - הרכיב המהותי והעיקרי ביותר לעניין פשרה במחלוקת מעין זו, לא היה מוסכם. בהקשר זה אציין כי, הטענה העובדתית בסעיף 38 לתצהיר שור (וראה גם סעיף 33 לסיכומי הנתבעת) לפיו הנתבעת שילמה את החוב בהתאם לאותן הסכמות, לכאורה, אינו מגובה בכל אסמכתא, קבלה או מסמך המעיד על כך שהועברו כספים מהנתבעת לתובעת, ומשכך – איני מוצא נכון לקבלה.

36. עוד אציין כי אין בידי לקבל את טענתה של הנתבעת, המנסה ללמוד על קיומו של הסכם תקף ומחייב בין הצדדים בדרך עקיפה ובאופן משתמע, על יסוד הכלל בדבר השתק שיפוטי. כידוע, הטענה בדבר השתק שיפוטי יכולה להתעורר מקום שבו אחד מבעלי הדין מעלה טענות עובדתיות או משפטיות סותרות באותו הליך עצמו או בהליכים שונים, אלא, שבענייננו התובעת לא טענה טענה שהיא **סותרת** טענה אחרת שלה, ובוודאי לא מדובר בטענה שהתקבלה או שהצמיחה לה הנאה כלשהי, כך שאין להחיל במקרה זה את דוקטרינת ההשתק השיפוטי.

37. לא נעלם מעיני פרוטוקול אסיפת הדיירים מחודש נובמבר 2020 אליו הפנתה הנתבעת, אך איני סבור שאפשר ללמוד ממנו כי הוגבלה סמכות הנציגות להגיש תביעה רק על בסיס המתווה המוסכם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

והמחייב - לשיטתה, שכן בסעיף 5 לפרוטוקול שכותרתו "החלטות" צוין: "האספה מייפה את כוחה של הנציגות להגיש תביעה חדשה נגד קרן פז לעניין מסי הוועד". החלטה זו, שנתקבלה "פה אחד" על ידי כל בעלי הדירות שהיו נוכחים באותה ישיבה, ניתנה ללא כל סייג או מגבלה על סכום התביעה או על תקופת התביעה.

38. בהקשר זה אציין כי גם טענת הנתבעת לפיה החלטת המפקחת מיום 8.5.2019 הגבילה את הנציגות להגיש תביעה חדשה רק עד לגובה סכום החוב הנטען בתגובה, אינה יכולה להתקבל, זאת משום שלא נקבע כך על ידי המפקחת. בהחלטה נכתב: "מאחר וממילא כעולה מתגובת המבקשת מיום 1/5/19, סכום החוב לו טוענת כעת המבקשת, שונה מסכום החוב הנתבע (ראה סעיפים 4.1 ו-4.2), אין מקום להחייאת התיק ופתוחה בפני המבקשת האפשרות להגיש תביעה חדשה בגין סכום החוב המעודכן, לשיטתה". מקריאת האמור עולה כי לא נקבעו בהחלטה זו תנאים, מגבלות או סייגים להגשת תביעה חדשה כפי שהנתבעת טוענת.

39. כאמור לעיל, תגובת הנציגות מיום 1.5.2019 הוגשה על רקע מו"מ שנוהל בין הצדדים, אולם לא ניתן להסיק על בסיס הנכתב בתגובה זו, באופן משתמע ועקיף, כי נכרת בין הצדדים הסכם תקף ומחייב. עוד אעיר כי ייתכן שהיו הבנות עקרוניות בין הצדדים וייתכן אף שהמפקחת שדנה בתביעה הראשונה ובתיק זה לפני המליצה על פשרה ברוח הבנות אלו, אך מכאן ועד למסקנה כי בין הצדדים נכרת הסכם פשרה הדרך לדעתי ארוכה, ומשכך, הטענה כי בין הצדדים נקשר הסכם פשרה מחייב, נדחית.

הסכם 2017 ומשמעות האמור בתצהיר עדותו הראשית של מר קטן

40. בחומר הראיות שהוגש לתיק עולה כי ביום 9.4.2017 נחתם בין הנציגות לבין הנתבעת הסכם פשרה, לסילוק מחלוקות שנפלו בין הצדדים בנוגע ל"רישוי, השלמתן ו/או שיפוצן של דירות הפנטהאוזים על ידי החברה ו/או מי מטעמה וקבלת האישורים המתאימים לכך..." (לעיל ולהלן: "הסכם 2017"). במסגרת הסכם 2017, התחייבה הנתבעת לבצע עבודות נוספות בבית, וזאת כנגד הסכמתה המלאה של הנציגות ומחויבותה שלא להתנגד לפעולות שהחברה מתכננת לבצע בכל הקשור להגדלת או השלמת בינוי הפנים של דירות הפנטהאוז.

41. לטענת הנתבעת, הסכם פשרה זה חוסם את דרכה של התובעת להגיש תביעה נגדה, שכן עם החתימה על הסכם פשרה זה, סולקו כל תביעותיה ודרישותיה של הנציגות מהנתבעת עקב בנית הפנטהאוזים, לרבות לעניין הוצאות ההחזקה והניהול בגינם של דירות אלו, זאת הגם שהדבר לא נכתב במפורש אלא ניתן להבינו באופן משתמע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. אכן, מעיון בהסכם 2017 עולה כי אין בו כל התייחסות לעניין הוצאות החזקה והניהול של הבית, לפיכך לא היה מקום לטעון כי הסכם 2017 חוסם את דרכה של התובעת לתבוע את הוצאות החזקה והניהול מהנתבעת, זאת שכן אין בו זכר לסוגיה זו, וגם לנושאים נוספים שייתכן והיו במחלוקת בין הצדדים. אי אפשר לקרוא לתוך הסכם 2017 את מה שאין בו, ההסכם נועד בסך הכול להסיר את התנגדות הנציגות בשם כל בעלי הדירות בבית לעבודות שונות שביצעה הנתבעת בדירות הפנטהאוז (שו' 5-19 בעמ' 2 לפרוטוקול) כנגד ביצוע תיקונים ושיפורים בבניין מצד הנתבעת, ונושא הוצאות הניהול והחזקה כלל לא נדון בו.

43. לכאורה, ניתן היה כאן לעצור את הדיון, אלא שבסעיף 9 לתצהירו של מר קטן מטעם הנציגות צוין לעניין הסכם 2017 כך: **"מכל מקום, הסכם הפשרה לא נגע ולא התייחס לעניין תשלום דמי ניהול, שכן במועדים אלו שילמה הנתבעת את מלוא דמי הניהול בגין הדירות שהיו בבעלותה באותה עת ולא הייתה כל מחלוקת לעניין אי תשלום דמי ניהול"**. לטעמי, מר קטן נתפס על תצהירו ואני רואה בה הודאת בעל דין ברורה ומפורשת, שניתנה במסגרת תצהיר עדות ראשית בהליך משפטי, השוללת את האפשרות של התובעת לטעון כי הנתבעת חייבת לה הוצאות החזקה והניהול, הן בגין הדירות הרגילות והן בגין דירות הפנטהאוז, **לתקופה שקדמה לחתימת הסכם הפשרה ביום 9.4.2017**. מתצהירו של מר קטן עולה בבירור כי "בזמן אמת", קרי, ביום 9.4.2017 סברה הנציגות כי אין לנתבעת כל חוב בגין הוצאות החזקה וניהול, בגין **"הדירות שהיו בבעלותה באותה עת"**, היינו, ללא כל סייג או הבחנה בין הדירות הרגילות לבין דירות הפנטהאוז.

44. **סיכום ביניים**: משהגעתי למסקנה כי הנציגות מנועה מלתבוע הוצאות החזקה וניהול עבור התקופה שקדמה ליום 9.4.2017, נותר לדון אפוא בשלוש שאלות: **האחת**, האם המועד הקובע לתשלום הוצאות החזקה והניהול בגין דירות הפנטהאוז הוא כטענת הנתבעת, קרי, החל ביום 24.4.2018, **השנייה**, האם חובת הנתבעת לשלם הוצאות החזקה וניהול היא בשיעור מלא או בשיעור של 50%, **והשלישית**, האם יש להחיל דין שונה לעניין שיעור גובה הוצאות החזקה והניהול בין הדירות הרגילות לבין דירות הפנטהאוז.

מהו המועד שממנו השתכללה חובת הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות החזקה והניהול, בדירות הפנטהאוז?

45. כאמור לעיל, הצדדים נחלקו ביניהם בשאלה האם המועד הקובע לחיוב הוצאות החזקה והניהול של דירות הפנטהאוז הוא מועד מתן טופס האכלוס לבית ביום 16.4.2015 (נספח ג' לתצהיר גב' שחף), או כטענת הנתבעת במועד שבו חוברו דירות הפנטהאוז הממוקמות בקומות 16-18 בבית, לחשמל בחודש אפריל 2018, לנוכח ההערה המצויה בטופס 4 לפיה: **"טופס 4 לחיבור לתשתיות**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדין קומות 16, 17, 18 תקף רק לאחר חיבור לוחות החשמל בקומות אלו ובכפוף לאישור של יועץ בטיחות מטעם היזם".

46. לשיטת הנתבעת, נוסח זה מעיד על כך שמדובר בטופס 4 "מותנה" ורק בהתקיימותו של התנאי, קרי חיבור לוחות החשמל לדירות, משתכללת חובתה לשלם בגין הוצאות החזקה והניהול עבור דירות הפנטהאוז. חיבור זה אירע רק בחודש אפריל 2018, לאחר השלמת בנית דירות הפנטהאוז, והכשרתן המלאה למגורים, לאחר שהיו במצב של "מעטפת".

47. אין בידי לקבל טענתה זו של הנתבעת. ראשית, וכנקודת מוצא לדיון אציין כי חובת השתתפותו של דייר בבית משותף בהוצאות הרכוש המשותף – וזאת, בין שהבית נרשם כבית משותף ובין שטרם נרשם ככזה (לאור הוראות סעיף 77א' לחוק המקרקעין), היא חובה מוחלטת, עצמאית ונפרדת שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה. חובה זו מושתתת על הזכות הקניינית הבלתי מסוימת שיש לבעל הדירה ברכוש המשותף, שלצידה החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו.

48. חובה זו, איננה תלויה בהיקף השימוש שעושה בעל הדירה בנכס שבבעלותו, האם הדירה עומדת פנויה וריקה או מאוכלסת, או האם הדירה ראויה או שאיננה ראויה לשמש למגורים. כך, למשל, במקרה שבו בעל דירה משפץ את דירתו למשך כמה חודשים ואינו מתגורר בה בפועל, הוא אינו פטור מחובת תשלום הוצאות החזקה וניהול, דין דומה חל במקרה שבו הדירה אינה מאוכלסת על ידי בעל הדירה או על ידי מי מטעמו. למעשה, אין זה כלל רלבנטי, מהי הסיבה שבעטיה בעל הדירה לא משתמש בדירה שבבעלותו, והאם היעדר השימוש בדירות נובע משיקוליו שלו או של כל גורם אחר (ע"א (ת"א) 204/79 ויזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 31.12.1979).

49. בחוק המקרקעין אין הוראה הקובעת "פטור" מתשלום הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף לדירה שאינה "גמורה" או דירה "ריקה", בדומה להוראות הקיימות, למשל, בדיני הארנונה, שפוטרו מתשלומי ארנונה בתנאים מסוימים ולתקופות מסוימות נכס העומד ריק. ולכן בענייננו, העובדה שדירות הפנטהאוז היו אומנם בנויות אלא שהן נותרו ברמת "מעטפת", ללא בינוי פנים ועדיין לא מוכנות למגורים, כך על פי תצהירו של מר שור מטעם הנתבעת (סעיף 4 לתצהיר ור' גם שורות 33-34 בעמ' 9 לפרוטוקול), והעובדה שבוצעו בהן עבודות בניה שונות לצורך השמשתן למגורים עד לחודש אפריל 2018, אינן גורעת מאום מחובתה של הנתבעת לשלם את הוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף בגין דירות אלו בתקופה שקדמה לכך (ע"א (מחוזי ת"א) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני (נבו, 30.12.02); 486/2017 מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) נתון ניהול ב.ס.ר 4 בע"מ נ' אי.בי. ש.ד. ניהול נכסים בע"מ (נבו 23.2.2020).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. בעניין זה אפנה גם להגדרת דירה בסעיף 77 לחוק המקרקעין - "דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר". משהעיד מר שור כי דירות הפנטהאוז היו בנויות ברמת "מעטפת", הרי שהן עונות על הגדרת "דירה" כקבוע בחוק (ר' גם בה"פ 39078-08-19 ברזל נ' שטרן-האן קבלני בניין בע"מ, פסקה 39 (נבו, 15.7.2019)).

51. בהקשר זה אציין כי הטענה לפיה טרם ניתן לדירות הפנטהאוז "טופס 4", בשל היותו של טופס 4 - מותנה, לא היה בה להועיל לנתבעת, שכן "טופס 4" אינו חזות הכול בכל הקשור להוצאות החזקת הרכוש המשותף. לא כל דירה שטרם קיבלה "טופס 4", היא דירה שאינה עונה להגדרת "דירה" בהתאם לחוק המקרקעין. מועד קבלת "טופס 4" מקים חזקה לפיה, לכל המאוחר, מרגע שניתן "טופס 4" החלה הדירה להיות ראויה לשימוש, ואולם, אין להסיק מכך שכל דירה שטרם קיבלה "טופס 4", אינה ראויה לשימוש, או שאינה כשירה להיחשב כדירה על פי חוק המקרקעין, הנוקט, כאמור, בלשון "נועדו לשמש...". מכל מקום, חיוב בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, הקבוע בסעיף 58(א) לחוק, ועל פיו על כל בעל דירה לשאת בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף, על פי חלקה של דירתו ברכוש המשותף, אינו מותנה, בהכרח, במתן טופס 4 לדירה.

52. חיזוק נוסף למסקנתי זו, אני מוצא בשתי הוראות המצויות בהסכמי המכר (נספחים 1 ו-2 לתצהיר שור) מהן עולה כי, אחריות הנתבעת לשמירת הרכוש המשותף תבטל ותפקע עם מסירת החזקה בממכר הראשון בבניין, בכפוף להוראות חוק המכר (ראה סעיף 8.6 וסעיף 5.3). קרי, מהוראות אלה עולה כי, החל במועד מסירת החזקה בממכר הראשון, עוברת האחריות לניהול והחזקת הרכוש המשותף של הבית מהנתבעת אל בעלי הדירות ואל הנציגות וחברת הניהול מטעמה, ומכאן אני למד שחובת תשלום הוצאות ההחזקה והניהול חלה ממועד מסירת החזקה בממכר הראשון בבנין, קרי, עם תחילת אכלוסו של הבית (ראה סעיף 5.1).

53. יתרה מכך, לו סברה הנתבעת כי היא פטורה מתשלום הוצאות החזקה וניהול כל עוד לא נעשה בדירות הפנטהאוז שימוש בפועל, היה עליה לכלול בהסכמי המכר הפרטניים, כמי שהיתה אמונה על ניסוחם, הוראה ברורה שלפיה אם דירות בפרויקט תשארנה בבעלות הנתבעת וכל עוד לא יעשה כל שימוש בדירות אלו על ידי הנתבעת תהא היא פטורה מהשתתפות בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף בבית (ר' והשוו המפקח על המקרקעין (תל אביב-יפו) 456-17 נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 14, רמת גן נ' טופ נדל"ן בע"מ, נבו 1.8.2019 בפסקה 5). העובדה שלא נכללה הוראה ברורה בעניין זה, מעידה על כך שהצדדים לא התכוונו לקבוע שחובת הנשיאה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף תהיה תלויה בשימוש בדירות בפועל, תוך התנאה על הוראות הדין, אלא בדיוק להפך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. בהמשך לאמור, אין מחלוקת בין הצדדים שבשנת 2015 נמסר הבניין והחל אכלוסו (סעיף 3 לתצהיר שור) וכן אין מחלוקת כי לבניין ניתן טופס 4 אחד בלבד, הוא טופס האכלוס משנת 2015 (ר' נספח 4 לכתב ההגנה). כמו כן, מתצהירה של גב' שחף מטעם התובעת (סעיפים 11, 12 ו-20), שלא נסתר, בהעדר חקירה נגדית בנושאים אלו, עולה כי, המערכות המשותפות של הבניין כבר פעלו החל במועד תחילת אכלוסו של הבית ולפיכך הרציונל לעיל בדבר חובתו של כל בעל דירה לשאת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, חל וביתר שאת בענייננו, שכן, כבר עם אכלוס הבית, נדרש היה לדאוג לניקיון ולתחזוקת השטחים והמתקנים המשותפים של הבית, וזאת גם אם דירות הפנטהאוז לא היו "גמורות" אלא ברמת "מעטפת" ולא היו כשירות עדיין לשמש למגורים.

55. לאור כל האמור לעיל, אני סבור כי חובתה העקרונית של הנתבעת לשלם את הוצאות ההחזקה והניהול, קמה כבר החל במועד מסירת החזקה בממכר הראשון בבית, קרי החל במועד אכלוס הבית בשנת 2015, אלא, שכאמור, מצאתי לקבוע כי בנסיבות שהוכחו בתיק דנן, התובעת מנועה מלתבוע עבור התקופה שקדמה ליום 9.4.2017 וזאת לאור עדותו של מר קטן מטעם התובעת כי במועד זה שילמה הנתבעת את מלא דמי הניהול בגין הדירות שבבעלותה.

מה שיעור ההשתתפות של הנתבעת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף?

56. כאמור, בהתאם להוראות סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקה וניהול הרכוש המשותף בהתאם ליחס בין שטח רצפת דירת הדייר לבין שטח רצפת כלל הדירות בבית המשותף, **אלא אם נקבע אחרת בתקנון**. הסיפא לסעיף 58 לחוק המקרקעין מורה כי הוראת סעיף 58 היא דיספוזיטיבית, קרי ניתנת להתנאה, וזאת, במסגרת תקנון הבית המשותף (עש"א (מחוזי מרכז) 23578-07-14 **אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' ק.ר השקעות ונכסים (2000) בע"מ** (נבו, 11.02.2015)).

57. אכן, ככלל, על בית שטרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים חלות הוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי שבתוספת לו. ואולם בפסיקה נקבע כי אם ההתנאה על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, נקבעה במסגרת הסכמי מכר הדירות אשר נערכו בין בעלי הדירות (הם רוכשי הדירות) לבין הקבלן מוכר הדירות, אפשר לראות אותה כ"הוראה תקנונית" וזאת לאור האמור בסעיף 6 לחוק המכר (דירות) שכותרתו **"תקנון בבית משותף"** הקובע כי :

"6.(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה העניינים :

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/276/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה ;
- (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו;
- (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף ;
- (5) כל ענין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3(א).
- (ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוצאות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף. (הדגשה אינה במקור – א.ש.)
58. עוד נפסק כי תנאי להכרה בתוקפו של שינוי בשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף כאמור בסעיף 6(א)(3) לחוק המכר דירות כאמור לעיל, הוא כי שינוי זה כלול בצורה ברורה ומפורשת במפרט שמצורף לחוזה המכר ושלל בעלי הדירות הרוכשים הסכימו לכך, קרי הוראה זו כלולה בכל הסכמי המכר בין הנתבעת לבין רוכשי הדירות (ר' עש"א (מחוזי ת"א) 64164-09-19 נציגות הבית המשותף נ' מגדל טופ נדל"ן בע"מ, נבו 1.3.2020).
59. מן הכלל אל הפרט : אף על פי שלא הוצגו בהליך זה הסכמי המכר הפרטניים עם כל רוכשי הדירות, על נספחיהם ונספחי השינויים, אין מחלוקת בין הצדדים כי שיעור ההשתתפות המוסכם של הנתבעת בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף, עומד על הסך של 50% (ר' למשל סעיף 69.1 לכתב ההגנה, סעיפים 40, 41 ו-48 לסיכומי התובעת), ואני נכון להניח כי כך נקבע בכל הסכמי המכר הפרטניים שבין הנתבעת לבין רוכשי הדירות (ר' המפקח על המקרקעין (נתניה) 53/17 נציגות הבית המשותף ברחוב אריק לביא 3 נגד קרן פז חברה לבנין בע"מ, בפסקאות 13-16, צורף כנספח 8 לכתב ההגנה). למעשה, המחלוקת בנושא זה, היא רק ביחס לשיעור השתתפותה של הנתבעת בדירות הרגילות, שכן התובעת טוענת כי בפועל הנתבעת שילמה סך של 100% ויש לראות בתשלום זה משום שינוי בהתנהגות של חוזה המכר.

60. מאחר שאין מחלוקת בין הצדדים כי בהסכמי המכר עם רוכשי הדירות נקבע כי שיעור ההשתתפות של דירות הפנטהאוז עומד על מחצית מחלקה בהוצאות ההחזקה והניהול, ומאחר שמסקנתי לעיל היא כי אומנם חובת ההשתתפות העקרונית בהוצאות ההחזקה והניהול חלה החל במועד אכלוס הבית אלא שהתובעת מושתקת מלתבוע את הנתבעת בגין התקופה שקדמה ליום 9.4.2017 - הוא המועד שבו נחתם הסכם 2017, התוצאה שאליה הגעתי היא שעל הנתבעת לשאת בתשלום עבור דירות הפנטהאוז החל ביום 1.5.2017 ועד למועד מסירת הדירות לדיירים, בשיעור של 50%, בהתאם לתחשיב התובעת (נספח ז לתצהיר גב' מלי שחף), ובסך כולל של 63,265.5 ש"ח, כמפורט להלן :

(א) דירה 61 סך כולל של 15,989.5 ש"ח, בהתאם לפירוט זה : מחודש מאי 2017 ועד לחודש דצמבר 2018 סה"כ 20 חודשים כפול 450 ש"ח לחודש, סך של 9,000 ש"ח ; מחודש ינואר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2019 ועד לחודש דצמבר 2019 סה"כ 12 חודשים כפול 519 ש"ח, סך של 6,228 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 761.5 ש"ח;

(ב) דירה 62 סך כולל של 7,961.5 ש"ח, בהתאם לפירוט זה: מחודש מאי 2017 ועד לחודש אוגוסט 2018 סה"כ 16 חודשים כפול 450 ש"ח לחודש, סך של 9,000 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 761.5 ש"ח;

(ג) דירה 63 סך כולל של 7,061.5 ש"ח, בהתאם לפירוט זה: מחודש מאי 2017 ועד לחודש יוני 2018 סה"כ 14 חודשים כפול 450 ש"ח לחודש, סך של 6,300 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 761.5 ש"ח;

(ד) דירה 64 סך כולל של 12,875.5 ש"ח, בהתאם לפירוט זה: מחודש מאי 2017 ועד לחודש דצמבר 2018 סה"כ 20 חודשים כפול 450 ש"ח לחודש, סך של 9,000 ש"ח; מחודש ינואר 2019 ועד לחודש יוני 2019 סה"כ 6 חודשים כפול 519 ש"ח, סך של 3,114 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 761.5 ש"ח;

(ה) דירה 65 סך כולל של 19,377.5 ש"ח, בהתאם לפירוט זה: מחודש מאי 2017 ועד לחודש דצמבר 2018 סה"כ 20 חודשים כפול 541 ש"ח לחודש, סך של 10,820 ש"ח; מחודש ינואר 2019 ועד לחודש דצמבר 2019 סה"כ 12 חודשים כפול 625 ש"ח, סך של 7,500 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 1,057.5 ש"ח.

61. בעניין זה אציין כי התחשיב שהציג מר שור מטעם הנתבעת בתצהיר עדותו הראשית, אינו סותר את תחשיב התובעת ביחס לסכום החיוב החודשי החל על כל דירה, אלא שמר שור חלק על כך שהתשלומים ששולמו היו בשיעור מלא, ולשיטתו, יש לחשב את התשלומים ששולמו בפועל על ידי הנתבעת לתובעת, כסך של 50% מהוצאות ההחזקה והניהול. מכאן, גם מסיקה הנתבעת שאף שולמו על ידי תשלומים ביתר, והיא זכאית להשבה. דיון בטענה זו, האחרונה, ייערך בהמשך, אך לעניין התחשיב, מאחר שהתובעת כבר הפחיתה מסכום התביעה את הסכומים ששולמו בפועל על ידי הנתבעת, ומאחר שלא הוצג סכום חיוב חודשי שונה ביחס לכל דירה, איני רואה כל מניעה להתבסס בקביעת הסכומים לעיל על פי תחשיב התובעת.

62. עתה אפנה לבחון האם מחובתה של הנתבעת לשלם את הוצאות ההחזקה והניהול בשיעור מלא גם עבור הדירות הרגילות.

63. כאמור לעיל, והגם שכלל חוזי המכר לא הוגשו כראיות בהליך זה, הצדדים אינם חלוקים כי ביחס לדירות שלא נמכרו ולא נמסרו, נקבע בהסכמי המכר שבין רוכשי הדירות לבין הנתבעת, כי הנתבעת תשתתף בשיעור של 50% מסכום מסי ועד הבית, אלא שלטענת התובעת, הנתבעת שינתה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהסכמות אלו, בדרך של התנהגות, ובפועל השתתפה בשיעור מלא של תשלום מסי ועד הבית ביחס לדירות הרגילות.

64. סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 (להלן: **"חוק החוזים"**), קובע כי חוזה יכול שייעשה בעל-פה, והוא אמור להביא לידי ביטוי את גמירות דעתם של הצדדים ולהיות מסוים דיו (סעיף 2 וסעיף 5 לחוק החוזים).

65. הפסיקה הכירה בכך שצדדים לחוזה רשאים להביא לשינוי תנאי הוראותיו של הסכם בכתב, או להתנות עליו על-ידי התנהגות הצדדים או בהסכמה בעל-פה:

"הצדדים לחוזה רשאים להתנות עליו ולשנות הוראותיו מבלי להיות מוגבלים לפרוצדורה או לצורה מסוימת. בין השאר, יתכן שייוצר חוזה - או שתשונה הוראה מהוראותיו - ע"י התנהגות הצדדים או ע"י הסכמות בעל פה" (ע"א 4956/90 פזגז חברה לשיווק בע"מ נ' גזית הדרום בע"מ, פ"ד מו(4) 35, 41 (1992)).

66. עם זאת, לא בנקל יקבע בית המשפט כי, הצדדים רצו בשינוי הוראה חוזית או לסטות מהוראות החוזה, אשר צריכה להיות מושתתת על בסיס מוצק ויציב (ע"א 5630/90 תדמור נ' ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ, פ"ד מז(2) 517 (1993)); ע"א 1297/97 קרסטני נ' אור אסתר (נבו, 19.5.02). כך גם נפסק שאין די בהתנהגויות אקראיות לבסס את המסקנה שלא לקיים את החוזה כפי שהוסכם מלכתחילה אלא יש להוכיח **"קיומו של דפוס התנהגות מתמשך, לו שותפים שני הצדדים"** (ר' עניין פזגז לעיל, בפסקה 21).

67. מכאן אנו למדים, כי לצדדים להסכמי המכר דן, היה הכוח המשפטי לשנותו על ידי הסכמה בעל-פה או בהתנהגות, אלא שנטל ההוכחה רובץ על הטוען לקיומה, ועליו להוכיח את תנאיה. מדובר במשוכה ראייתית משמעותית, אשר לא בנקל יעבור אותה הטוען. כדי שבית המשפט יקבע כי קיים הסכם בעל-פה או בהתנהגות, המשנה את הוראות החוזה, על הטוען לכך להציג בפני בית המשפט הוכחות ממשיות התומכות בטיעונו (ת"א (חי) 642/08 חברת התכנון בע"מ נ' פנחס פיגומים ובנייה (1988) בע"מ (נבו, 24.06.13)).

68. התובעת תולה את יהבה בתעודת רכש מס' 1139 מיום 29.12.2015 (נספח 6 לתצהיר שור), שהונפקה על ידי הנתבעת כאסמכתא לתשלום מיסי ועד הבית לנציגות. בתעודה זו, הנחזית להיות חתומה ומאושרת על ידי סמנכ"ל הכספים של הנתבעת נכתב כי תשלום ועד הבית למספר דירות (לא מכורות – הערה שלי, א.ש.) לרבות דירות 2, 3 ו-57 נשוא התביעה, יהיה: **"עפ"י 750 בחודש"**, מכאן, מסיקה התובעת כי הנתבעת הסכימה לשלם את הסכום המלא לתשלום מיסי ועד בית שאותו שילמו כלל הדיירים ולא רק מחצית מהסכום כפי שנקבע בהסכמי המכר. בחקירתו הנגדית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/276/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של מר שור ציין כך: "ש...אתה אומר ששילמת 100%. אני אומר לך שלפי התשלומים שבנספח 6 שילמתם 100% על כל הדירות. ת. שילמנו לפעמים 120% העיקר שתתנו לנו לעבוד" (שו' 35-37 בעמ' 13 לפרוטוקול).

69. מהאמור עולה כי אין מחלוקת עובדתית שהנתבעת אכן שילמה 100% מהוצאות ההחזקה והניהול עבור הדירות הרגילות, אך גם אם עשתה זאת בעבר אינני סבור כי יש די בראיות אלה לבסס **דפוס התנהגות מתמשך** כדרישת הפסיקה שיש בו להביא לשינוי ההסכם הכתוב בין הצדדים. זאת שכן, החובה מכוח הוראות ההסכם נבחנת בראש ובראשונה מהוראות ההסכם ולא בהכרח מהאופן שבו צד להסכם פעל או סבר כי עליו לפעול. על האמור יש להוסיף כי, בחלק מהסכמי המכר שכן הוצגו לי קיימות הוראות חד משמעיות וברורות (הוראות סעיפים 19.12 ו-19.15), שלפיהן שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כזכות הנתונה לו על פי החוזה, **אלא אם הויתור או ההתנהגות נעשה במפורש ובכתב**. בהעדר מסמך מסודר כמקובל וכנהוג, במסגרת "נספח שינויים", המעיד על שינוי תנאי חוזה המכר, לא שוכנעתי שתעודת הרכש שהוצגה עומדת בהגדרה זו של ויתור כתוב ומפורש על זכות המוקנית לנתבעת בחוזה המכר.

70. אבהיר כי אין במסקנתי לעיל שלפיה לא הוכח שינוי חוזה המכר בהתנהגות כדי לבסס טענה מצד הנתבעת כי היא זכאית להשבה או לקיזוז של חלק מהסכומים אותם כבר שילמה **בעבר**. ראשית, מששילם בעל דירה ללא מחאה חלקו בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף הוא מוחזק כמי שהסכים לסכום שאותו שילם, והוא אינו זכאי להשבת כספים שאותם שילם בעבר, שכן הנציגות הסתמכה על מצג זה בתכנון הוצאותיה ואין זה צודק או הגיוני לערוך חישוב במבט לאחור. ראה לעניין זה בע"א (חי') 1688/00 **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך**, (נבו 4.3.2002): **"אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה על ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראיה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה"**. לעניין אי השבה רטרואקטיבית של סכומים ששולמו ביתר לנציגות הבית ר' גם ע"א 2180/02 **שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 28.4.2003); עש"א (מחוזי חיפה) 29972-12-12 **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב המגינים 13** (נבו 18.4.2013); (המפקח על המקרקעין חולון 435/22 **דריזון רועי נגד נציגות הבית המשותף ברחוב הנביאים 56 בת ים** (נבו 29.5.2023) ור' גם את המלומד א. אייזנשטיין, בספרו **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי), תשס"א בעמ' 331.

71. שנית, ממילא בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז חיוב כספי שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף מחלקו בהוצאות ההחזקה והניהול במסגרת תביעה לפי סעיף 58(א) לחוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין (ר' עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, בפסקה 10 (נבו, 15.4.2019); 6/452/19 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא נ' נווה, בפסקאות 20-17 (נבו, 5.8.2021).

72. לאור האמור, התוצאה שאליה הגעתי היא שעל הנתבעת לשאת בתשלום הוצאות החזקה וניהול עבור הדירות הרגילות החל ביום 1.5.2017 ועד למועד מסירת הדירות לדיירים, בשיעור של 50%, בהתאם לתחשיב התובעת שלא נסתר, כאמור, בסך כולל של 16,600 ש"ח, כמפורט להלן:

(א) דירה 2 סך כולל של 4,125 ש"ח, בהתאם לפירוט זה: מחודש מאי 2017 ועד לחודש מרץ 2018 סה"כ 11 חודשים כפול 325 ש"ח לחודש, סך של 3,575 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 550 ש"ח;

(ב) דירה 3 סך כולל של 6,400 ש"ח, בהתאם לפירוט זה: מחודש מאי 2017 ועד לחודש אוקטובר 2018 סה"כ 18 חודשים כפול 325 ש"ח לחודש, סך של 5,850 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 550 ש"ח;

(ג) דירה 57 סך כולל של 6,075 ש"ח, בהתאם לפירוט זה: מחודש מאי 2017 ועד לחודש ספטמבר 2018 סה"כ 17 חודשים כפול 325 ש"ח לחודש, סך של 5,525 ש"ח, הוצאות לגביה מיוחדת מחודש יולי 2017 סך של 550 ש"ח.

סוף דבר

73. אשר על-כן, ולאור כל הנימוקים לעיל, התביעה מתקבלת בחלקה.

74. הנתבעת תשלם לתובעת בגין חלקה בהוצאות ההחזקה והניהול של דירות הפנטהאוז סך של 63,265.5 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

75. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת בגין חלקה בהוצאות ההחזקה והניהול של הדירות הרגילות סך של 16,600 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

76. לאור התוצאה שאליה הגעתי, ובשים לב לפער שבין הסכום שנתבע בכתב התביעה לבין הסכום שנפסק בסופו של יום, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, על הצד הנמוך, בסך של 7,500 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/276/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים/לב"כ הצדדים.

ניתן בלשכתי בהיעדר הצדדים, היום, 08 ביוני 2023, י"ט בסיון תשפ"ג.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**